陕西杨凌绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目“9·6”一般高处坠落事故调查报告

杨陵区政府事故调查组

2023年12月3日

陕西杨凌绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目“9·6”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月6日10时12分许，位于杨凌示范区博学路与城南路十字口东北角的杨凌绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目7#楼**层02室发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失128万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视并作出批示，示范区安委办对此起事故实施挂牌督办。依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》及《生产安全事故应急条例》等有关法律法规，经杨陵区人民政府批准，成立了由区应急局、示范区住建局、示范区应急局、区总工会、公安分局、李台街道办工作人员和相关专家为成员的事故调查组，同时邀请区检察院派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了相关单位的大量资料，对相关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，提出了防范措施建议。

经调查认定：**绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目“9•6”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业、项目安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生项目及相关单位概况

1.项目概况

工程名称：杨凌绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目

建设单位：绿地集团杨凌置业有限公司

监理单位：浙江浙坤工程管理有限公司

施工总承包单位：上海域邦建设集团有限公司

门窗安装专业工程分包单位：陕西新蓝图实业有限公司

门窗安装劳务分包单位：陕西源嵘鹏莱实业有限公司

工程简介：杨凌绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目合同金额2.25亿元，总建筑面积151596.283m^2，主要业态有住宅、配套商业、配套设施、地下人防、地下非人防。该项目7#楼建筑高度78.4m，地下1层，地上27层，剪力墙结构。

2.绿地集团杨凌置业有限公司

统一社会信用代码为91610403MA6TK3Y32P，法定代表人李昱，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于2018年6月27日，注册地址为陕西省杨凌示范区有邰路9号副1号自贸办三层西侧312室，经营范围包括房地产经营开发、销售；房地产咨询、中介、租赁；物业管理；建筑材料、建筑五金、金属材料、木制品的销售；酒店管理、

商业管理。

3.浙江浙坤工程管理有限公司

统一社会信用代码为91330103742021492M，法定代表人马叙良，企业类型为其他有限责任公司，成立于2002年8月5日，注册地址为浙江省杭州市拱墅区东新路533号蔚蓝国际大厦2207室、2209室，经营范围包括建设工程项目管理、建筑工程咨询、建筑工程监理等，具有房屋建筑工程监理甲级等资质。

4.上海域邦建设集团有限公司

统一社会信用代码为91310000786280912E，法定代表人丁力峰，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2006年3月16日，注册地址为上海市奉贤区环城东路277号2装23层，经营范围包括房屋建筑工程，市政公用工程等，具有建筑工程施工总承包一级等资质和安全生产许可证（编号:（沪）JZ安许证字[2009]011521）。

5.陕西新蓝图实业有限公司

统一社会信用代码为91610133MA6U0ATC5L，法定代表人蒋某金，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2016年11月21日，注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路旺座曲江H座1508室，经营范围包括园林绿化工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工等，具有建筑装修装饰工程专业承包二级等资质和安全生产许可证（编号:（陕）JZ安许证字[2020]017778）。

6.陕西源嵘鹏莱实业有限公司

统一社会信用代码为91610133MAB0X3988G，法定代表人姚某源，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2021年6月10日，注册地址为陕西省西安市曲江新区雁翔路旺座曲江H座1508室，经营范围包括建筑劳务分包等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.绿地集团杨凌置业有限公司于2020年3月25日与上海域邦建设集团有限公司签订《西北事业部陕西省杨凌示范区绿地城际空间站I地块一标段施工总承包合同》，2020年3月30日与浙江浙坤工程管理有限公司签订《建设工程监理合同》（编号：GF-2012-0202），2020年4月7日办理项目《建设用地规划许可证》（编号：地字第6104032020-03号），2020年11月16日办理《建设工程规划许可证》（编号：建字第6104032020-69号）；2020年11月30日办理《建筑工程施工许可证》（编号：杨建施（2020）27号），2021年3月16日办理建设工程质量安全监督手续，2023年1月9日与陕西新蓝图实业有限公司签订《西北事业部陕西省杨凌示范区绿地城际空间站I地块项目门窗安装工程施工合同》（合同编号：LDXB-YL-YL(SJC-I)-2023-HTGC-057），任命王某明为项目负责人。

2.浙江浙坤工程管理有限公司编审《监理大纲》、《监理规划》，设置以总监理工程师任某宏为主的项目安全监理组织机构，召开监理例会，下发安全隐患通知单，完成监理日志。

3.上海域邦建设集团有限公司设置以项目负责人陈某香为主的安全管理组织机构，编审施工组织设计、综合应急预案等，制定安全生产责任制、安全生产隐患举报奖励等安全管理制度，下发施工现场整改通知单，与陕西新蓝图实业有限公司签订《总分包安全管理协议》，协议中约定双方安全生产责任。

4.陕西新蓝图实业有限公司任命不具备相应资格的田某刚任项目负责人，无项目技术负责人、安全员等其他人员任命文件。于2022年9月7日与陕西源嵘鹏莱实业有限公司签订《施工班组承包协议》，承包范围为：项目门窗安装施工。编制《门窗安装工程专项施工方案》。

5.陕西源嵘鹏莱实业有限公司无安全生产许可证，无项目负责人等相关人员的任命文件。于2022年10月1日与自然人杨某签订《施工班组承包协议》，承包范围为：项目门窗安装施工。

（三）事故发生经过

2023年9月5日17时许，杨凌绿地城际空间站I地块一标段项目门窗安装施工承包人杨某通过赵某科、陈某电话联系余某女第二天早上到杨凌绿地城际空间站I地块一标段项目进行已安装窗框塑料包装纸（以下简称窗户包装纸）清理作业。

2023年9月6日7时许，余某女与其丈夫张某均到达杨凌绿地城际空间站I地块一标段项目7#楼**层01室开始窗框包装纸清理作业。在清理完01室的窗框包装纸后，余某女等2人来

到同层的02室继续进行窗框包装纸清理作业。10时12分许，在02室客厅清理阳台窗框包装纸的张某均突然听到卫生间里发出咣啷一声，立即跑去查看，发现原来在卫生间清理窗框包装纸的余某女已不见踪影，随后跑到一楼发现余某女已经坠落至一楼地面。

（四）事故现场情况

经现场勘查和相关人员问询，事发点位于7#楼**层02室卫生间，事发时余某女双脚踩在废油漆桶上进行卫生间窗框包装纸清理作业。余某女身高1.63m，体重54Kg。卫生间窗户未安装玻璃，宽度550mm，高度1400mm，距离地面高度900mm。废油漆桶直径约270mm，高度约380mm，位于窗户下方。



图1 事故发生地点的02室卫生间窗户

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡，死亡人员信息如下:

余某女，女，38 岁，陕西省杨陵区某社区*号楼*单元*室，公民身份号码：610**********1048。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)计算，本次事故共造成直接经济损失128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及流转情况

事故发生后，张某均立即电话告知陈某及其家人，同时拨打120急救电话和110救助。10时20分许，陈某、赵某科、赵某3人到达事发现场，赵某科通过电话先后向杨某、田某刚告知事故情况，赵某再次拨打120急救电话。10时30分许，示范区医院救护车到达现场，经医生诊断,确认了余某女已经死亡。10时40分许，公安李台派出所民警到达现场。11时16分许，杨陵区应急管理局值班人员接到区公安局电话后立即向区政府办报告，并立即与示范区应急局、示范区住建局、公安分局、李台街道办等相关人员赶到事故现场处理。

（二）事故现场应急处置情况

1.事故企业。张某均发现余某女坠落至一楼地面上后，电话告知陈某及其家人，同时拨打120急救电话和110救助。10时20分许，陈某、赵某科、赵某3人到达事发现场，赵某科通过电话先后向杨某、田某刚告知事故情况，赵某再次拨打120

急救电话。

2.相关部门。10时40分许，公安李台派出所民警到达现场后立即参与秩序维护并配合救援，封控事故现场。李台派出所与法医开展现场勘验等工作，并安排法医赶到医院进行尸表检验。区应急局、李台街道办均第一时间赶到事发地点，指导企业做好应急处置和善后工作。

（三）医疗救治和善后情况

杨凌示范区医院救护车约在10时30分到，医生出诊证明：呼吸心跳停止，高处坠落伤。 9月10日，善后处置工作全部结束。

此次事故组织救援及时，未发生因救援造成次生灾害的情形。事故发生后，区应急局立即向区政府和示范区应急局上报了事故情况。李台街道办牵头相关方与伤亡家属经多次协商，双方达成和解，签署补偿协议，善后工作及时妥善处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，地方政府能够及时调度医疗、公安、应急等救援力量开展应急处置工作，各部门之间信息沟通、共享较为畅通，较好的做到事故信息通报、事故现场及周边社会秩序的管理，妥善处理遇难者善后事宜，安抚遇难者家属，较好的履行了各部门职责。

三、事故原因分析

（一）事故的直接原因

经调查认定，该起事故的直接原因是：余某女安全意识淡

薄，在未佩戴安全带（劳动防护用品）的情况下，冒险违章双脚踩在废弃的油漆桶上，手扶未安装玻璃的窗扇进行7#楼**层02室卫生间窗框包装纸清理作业，窗扇受力向外打开，致使余某女身体失稳从窗户经采光井坠落至一楼地面，是此次事故发生的直接原因。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

公安机关结合现场勘查情况、尸检情况和调查讯问等分析，排除人为故意刑事犯罪嫌疑。

（三）事故的间接原因

项目安全管理不到位，现场安全监管缺失是此次事故发生的间接原因。

1.陕西新蓝图实业有限公司未对余某女进行安全技术交底、安全生产教育培训，使其具备必要的安全生产知识和技能；窗框（未安装玻璃）包装纸清理的临边高处作业未设置安全防护设施；未配备专职安全生产管理人员进行安全监督和检查；未采取技术、管理措施，及时发现并消除7#楼**层02室窗框包装纸清理作业高处坠落事故隐患；未监督余某女正确佩戴、使用安全带；未制止余某女冒险违章行为。

2.陕西源嵘鹏莱实业有限公司违法将工程分包给不具备资质的社会自然人杨某；未对余某女进行安全生产教育培训；未成立项目安全管理组织机构，履行现场安全监督和检查责任；未及时发现、消除现场存在高处坠落事故隐患；未监督余某女正确佩戴、使用安全带；未制止余某女冒险违章行为。

3.上海域邦建设集团有限公司对进入施工现场的作业人员

管理不到位，未发现并制止未经安全技术交底和安全教育培训考核合格的作业人员余某女进入施工现场上岗作业；未监督分包单位落实7#楼**层02室窗框临边高处作业安全措施；组织安全检查不认真、不深入，未及时发现、消除施工作业现场存在高处坠落事故隐患。

4.浙江浙坤工程管理有限公司对施工现场巡检不到位，未监督分包单位落实7#楼**层02室窗框临边高处作业安全措施；未及时发现、消除施工作业现场存在高处坠落事故隐患。

5.绿地集团杨凌置业有限公司对分包单位违法分包工程，分包单位未配备专职安全生产管理人员，7#楼**层02室窗框临边高处作业无安全措施，余某女未经安全技术交底和安全教育培训考核合格进入施工现场上岗作业等问题失察、失管；落实对监理单位浙江浙坤工程管理有限公司，总包单位上海域邦建设集团有限公司，分包单位陕西新蓝图实业有限公司、陕西源嵘鹏莱实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理职责不到位；现场生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并督促整改施工作业现场存在高处坠落事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.陕西新蓝图实业有限公司：违法将工程分包给无安全生产许可证的陕西源嵘鹏莱实业有限公司[1][2]，任命不具备相应

---

[1] 《中华人民共和国建筑法》（2019年）第二十二条：建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[2] 《安全生产许可证条例》第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。《关于做

资格的田某刚任项目负责人[3]；未配备专职安全生产管理人员[4]；未落实临边高处作业安全措施[5]；未对余某女进行安全生产教

育培训[6]和安全技术交底[7]，使其具备必要的安全生产知识和技能；未对陕西源嵘鹏莱实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理，未对7#楼**层02室窗框包装纸清理作业进行安全检查，及时发现并督促整改高处坠落事故隐患[8]。

2.陕西源嵘鹏莱实业有限公司：无安全生产许可证违法承包工程[9]；违法将工程分包给不具备资质的社会自然人杨某[10]；未成立项目安全生产管理机构[11]；未对余某女进行安全生

好建筑业企业专业作业资质备案制有关工作的通知》（陕建发〔2023〕1045号）第四条：企业未取得施工劳务资质证书和安全生产许可证的，不得承接施工劳务作业。

[3] 《建设工程安全生产管理条例》（2003年）第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》（2003年）第二十八条：施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《建设工程安全生产管理条例》（2003年）第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[9] 《安全生产许可证条例》第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。《关于做好建筑业企业专业作业资质备案制有关工作的通知》（陕建发〔2023〕1045号）第四条：企业未取得施工劳务资质证书和安全生产许可证的，不得承接施工劳务作业。

[10] 《中华人民共和国建筑法》（2019年）第二十九条：禁止分包单位将其承包的工程再分包。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十四条：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品

产教育培训[12]；未为余某女提供安全带等劳动防护用品并监督、教育其正确使用[13]；未履行现场安全监督和检查责任；未及时发现并消除现场存在高处坠落事故隐患[14]。

3.上海域邦建设集团有限公司：履行总承包施工管理职责缺位[15][16]。对分包单位缺乏有效管控，对进入施工现场的作业人员管理不到位，未发现并制止未经安全技术交底和安全教育培训考核合格的作业人员余某女进入施工现场上岗作业[17]；未监督分包单位落实7#楼**层02室窗框临边高处作业安全措施；组织安全检查不认真、不深入，未及时发现、消除施工作业现场存在高处坠落事故隐患[18]。

4.浙江浙坤工程管理有限公司：落实项目安全生产监理责任不到位[19]。对施工现场巡检不到位，未监督分包单位落实7#

的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[12][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[14][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[15][]《中华人民共和国建筑法》（2019年）第四十五条：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

[16][]《建设工程安全生产管理条例》（2003年）第二十四条：建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

[17][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[18][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[19][]《建设工程安全生产管理条例》（2003年）第十四条：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故

楼**层02室窗框临边高处作业安全措施；未及时发现、消除7#楼施工作业现场存在高处坠落事故隐患。

5.绿地集团杨凌置业有限公司：落实施工现场安全管理职责不到位。对分包单位违法分包工程，分包单位未配备专职安全生产管理人员，7#楼**层02室窗框临边高处作业无安全措施，对余某女未经安全技术交底和安全教育培训考核合格进入施工现场上岗作业等问题失察、失管；落实对监理单位浙江浙坤工程管理有限公司，总包单位上海域邦建设集团有限公司，分包单位陕西新蓝图实业有限公司、陕西源嵘鹏莱实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理职责不到位；施工作业现场生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并督促整改施工作业现场存在高处坠落事故隐患等问题[20]。

（二）有关监管部门

1.杨凌示范区住建局、示范区质量安全监督管理站：履行行业安全监管职责不到位，未检查发现陕西新蓝图实业有限公司任命不具备相应资格的田某刚任项目负责人、陕西源嵘鹏莱实业有限公司无安全生产许可证、违法分包等问题，安全监管力度不够，未发现并督促整改现场存在高处坠落事故隐患[21]。

隐患的，应当要求施工单位整改。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[20][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第四十九条：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[21][]《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第三条第三款：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

2.李台街道办：履行安全生产属地监督职责不到位，日常安全检查及隐患排查存在漏洞[22]。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

1.余某女，安全意识淡薄，在未佩戴安全带（劳动防护用品）的情况下，冒险违章双脚踩在废弃的油漆桶上，手扶未安装玻璃的窗扇进行7#楼**层02室卫生间窗框包装纸清理作业，对此次事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（5家）

1.陕西新蓝图实业有限公司安全生产主体责任落实不到位，违法分包工程，任命不具备相应资格的田某刚任项目负责人，未落实窗框临边高处作业安全防护措施，未配备专职安全生产管理人员，未对余某女进行安全生产教育培训和安全技术交底，未对陕西源嵘鹏莱实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理,未对7#楼**层02室窗框包装纸清理作业进行安全检查，及时发现并督促整改高处坠落事故隐患，导致事故发生。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十八条、第四十九条和《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、

[22] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年）第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

第二十八条、第三十六条等规定。建议由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和相关法律法规对其作出相应处理决定。

2.陕西源嵘鹏莱实业有限公司安全生产主体责任落实不到位，无安全生产许可证违法承包工程，违法将工程分包给不具备资质的社会自然人杨某，未成立项目安全生产管理机构，未安排专门人员在作业现场进行管理，未对余某女进行安全生产教育培训，未提供并监督余某女正确使用安全带等劳动防护用品，未及时发现并消除现场存在高处坠落事故隐患，导致事故发生。以上行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十九条，《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十八条、第四十一条等规定。建议由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和相关法律法规对其作出相应处理决定。

3.上海域邦建设集团有限公司安全生产主体责任落实不到位，对进入施工现场的作业人员管理不到位，未发现并制止未经安全技术交底和安全教育培训考核合格的作业人员余某女进入施工现场上岗作业；未监督分包单位落实7#楼**层02室窗框临边高处作业安全措施；组织安全检查不认真、不深入，未及时发现、消除施工作业现场存在高处坠落事故隐患，导致事故发生。以上行为违反《中华人民共和国建筑法》第四十五条，《建设工程安全生产管理条例》第二十四条和《中华人民共和

国安全生产法》第二十八条、第四十九条等规定。建议由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和相关法律法规对其作出相应处理决定。

4.浙江浙坤工程管理有限公司安全生产主体责任落实不到位；对施工现场巡检不到位，未监督分包单位落实7#楼**层02室窗框临边高处作业安全措施；未及时发现、消除7#楼施工作业现场存在高处坠落事故隐患，导致事故发生。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条之规定。建议由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款和相关法律法规对其作出相应处理决定。

5.绿地集团杨凌置业有限公司安全生产主体责任落实不到位，对分包单位违法分包工程，分包单位未配备专职安全生产管理人员，7#楼**层02室窗框临边高处作业无安全措施，余某女未经安全技术交底和安全教育培训考核合格进入施工现场上岗作业等问题失察、失管；落实对监理单位浙江浙坤工程管理有限公司，总包单位上海域邦建设集团有限公司，分包单位陕西新蓝图实业有限公司、陕西源嵘鹏莱实业有限公司的安全生产工作统一协调、管理职责不到位；施工作业现场生产安全事故隐患排查治理不到位，未及时发现并督促整改施工作业现场存在高处坠落事故隐患等问题，导致事故发生。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条之规定。建议由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一

十四条第一款和相关法律法规对其作出相应处理决定。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（7人）

1.蒋某金，陕西新蓝图实业有限公司法人，是生产经营单位安全生产第一责任人，履行安全生产职责不到位，未组织对余某女进行安全生产教育和培训，未检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，对其处以上一年年收入40%的罚款。

2.姚某源，陕西源嵘鹏莱实业有限公司法人，是生产经营单位安全生产第一责任人，履行安全生产职责不到位，未组织对余某女进行安全生产教育和培训，未检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定，对其处以上一年年收入40%的罚款。

3.田某刚，陕西新蓝图实业有限公司项目负责人，是门窗安装工程的安全生产第一责任人，未取得相应执业资格，未及时督促、检查项目安全生产工作，未提供并监督余某女正确佩戴、使用安全带等劳动防护用品，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款之规定，对其处以上一年年收入20%的罚款。

4.杨某，杨凌绿地城际空间站Ⅰ地块一标段项目门窗安装工程承包人，是门窗安装施工的安全生产第一责任人，不具备建筑施工资质而从事建筑工程施工，未对余某女进行安全生产教育培训，对事故发生负有责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以上一年年收入40%的罚款。

5.陈某香，上海域邦建设集团有限公司项目负责人，是项目安全生产第一责任人，履行安全生产职责不力，对事故发生负有领导责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以上一年年收入20%的罚款。

6.任某宏，浙江浙坤工程管理有限公司项目总监理工程师，履行安全生产职责不力，对事故发生负有领导责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以上一年年收入20%的罚款。

7.王某明，绿地集团杨凌置业有限公司项目负责人，履行安全生产职责不力，对事故发生负有领导责任。建议：由杨陵区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其处以上一年年收入20%的罚款。

（四）对相关部门责任认定及处理建议

1.杨凌示范区住建局、示范区质量安全监督管理站履行行业安全监管职责不到位，未检查发现陕西新蓝图实业有限公司

任命不具备相应资格的田某刚任项目负责人、陕西源嵘鹏莱实业有限公司无安全生产许可证、违法分包等问题，安全监管力度不够，未发现并督促整改现场存在高处坠落事故隐患。建议：由示范区纪工委对示范区住建局及示范区质量安全监督管理站负责人依法依规进行处理，示范区住建局向示范区管委会作出书面检查。

2.李台街道办履行安全生产监督管理职责不到位，日常安全检查及隐患排查存在漏洞。建议：向区政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位及管理人员履行安全生产职责不到位。建设单位、监理单位、施工总承包单位未对分包单位的安全生产工作进行统一协调、管理,对作业人员、施工现场安全管理缺位，未及时发现生产安全事故隐患，存在“以包代管”、“包而不管”。分包单位未履行安全生产责任，未依法依规组织施工，未对临时聘任人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，未及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

（二）工人安全生产意识和技能水平不高。工人安全意识淡薄，在未正确使用安全带的情况下，仍违章冒险进行高处作业。

（三）安全监管水平不高。杨凌示范区质监站、李台街道办履行安全生产监督管理不严，安全监督管理力量不足，安全隐患排查质量不高。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）牢固树立安全发展理念，高度重视安全生产工作。陕西新蓝图实业有限公司、陕西源嵘鹏莱实业有限公司要加强对工人的安全教育和培训、考核，确保工人掌握必备的安全生产知识和技能，召开事故警示教育会，提高工人的安全防范意识，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。公司主要负责人应当认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及项目相关方管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。

（二）加大现场巡查力度，及时纠正“三违”行为。上海域邦建设集团有限公司、浙江浙坤工程管理有限公司要督促整改施工过程中的安全隐患，对施工单位安全隐患整改不力或拒不整改的，要严格履行总包、监理职责并及时报告建设单位或行业主管部门。

（三）规范建设和施工现场管理。绿地集团杨凌置业有限公司要严格审核承包商资质条件，严禁“以包代管”和“包而不管”。要加强工程项目的全过程管理，指导各级承包商强化施工作业过程中各个环节的风险分析研判，督促落实相关安全

管控措施。要结合现场实际情况科学研判现场安全风险，有针对性的成立专项检查组，加强施工过程中高危环节的监督，确保安全监管无盲区，切实履行统一协调、管理职责。

（四）全面织牢织密安全风险防控网控网。杨凌示范区质监站、李台街道办要按照“三管三必须”要求，进一步压实安全监管责任，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题解决问题的强烈意愿和能力水平，压紧压实企业主体责任、部门监管责任、地方领导责任，深刻汲取事故教训，建立安全风险防范长效机制，坚决守牢安全红线底线。